Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes

Rod. BR 101 Sul - Km 80, - do km 82,003 ao km 86,005 - lado ímpar, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54335-000 - F:(81) 31826802

Processo nº **0003018-34.2016.8.17.2810**

AUTOR: GERALDO PRAEIRO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA

Vistos, etc.

GERALDO PRAEIRO, qualificado, por intermédio de defensor público, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,** com pedido de tutela antecipada, em face do **ESTADO DE PERNAMBUCO**, igualmente qualificado, requerendo obter decisão judicial, que determine que o réu forneça, em favor do autor, o medicamento **ABIRATERONA (Zytiga) 250 mg**, sendo 04 (quatro comprimidos por dia, de uso contínuo, tendo em vista ser portador de câncer de próstata, nos termo da prescrição médica sob ID nº 11660435.

Requerendo os benefícios da gratuidade da justiça, alegou que é portador de câncer de próstata desde 2010, tendo sido submetido a diversos tratamentos, salientando que nunca foi submetido à quimioterapia, visto que por sua avançada idade não é indicado a utilização de tal tratamento.

Disse que possui 88 anos e ainda encontra-se acometido pelo Câncer, tendo em vista que ocorreu metástase, necessitando do uso do medicamento Abiraterona (Zytiga) 250 mg.

Afirmou que tal medicamento possui um valor extremamente elevado, sendo encontrado em farmácias particulares ao preço de R$9.187,61 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), ressaltando que não possui condições financeiras capazes de arcar com o custo do medicamento.

Asseverou que, conforme relato da médica oncologista, Dra. Luciana, o medicamento é o único que pode trazer os resultados necessários, posto que os demais tratamentos não produzem resultados no seu quadro clínico, enfatizando o fato de que há estudos internacionais comprovando os efeitos notórios e positivos da Abiraterona (Zytiga) 250 mg.

Por fim, teceu comentários acerca do direito à saúde, requerendo o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Juntou Declaração de Hipossuficiência Financeira (ID nº 11660419) e demais documentos.

Despacho sob ID nº 11727957, em que foi deferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como determinando a intimação da parte autora para emendar à inicial.

Emenda à inicial (ID nº 12125300).

Decisão sob ID nº 12315960 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 em que foi deferido o pedido de antecipação de tutela.

Estado de Pernambuco apresentou contestação (ID nº 12941058 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 na qual alegou, preliminarmente, a necessidade de **chamamento ao processo da União Federal para integrar a presente demanda, formando litisconsórcio passivo com o Estado de Pernambuco**, bem como arguiu a **incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, acaso seja deferido o chamamento ao processo da União Federal.**

No mérito, defendeu a existência de política pública para assistência oncológica no SUS, argumentando acerca da proteção à saúde, dos direitos sociais, do princípio da separação dos poderes, da reserva do possível, da universalidade de acesso à saúde e da ofensa à isonomia. Por fim, alegou ausência de comprovação da eficácia exclusiva do fármaco reclamado.

Pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, acaso ultrapassadas, pela total improcedência do pedido formulado na peça inicial.

Estado de Pernambuco noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, bem como requereu a retratação do juízo para reformar a decisão agravada (ID nº 13004773 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56

Despacho sob ID nº 15982023 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Intimada para apresentar réplica à contestação, a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão sob ID nº 19124324 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56

.

Intimadas para especificarem outras provas, além das constantes nos autos, a parte autora informou não ter interesse em produzir novas provas (ID nº 22577214 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 tendo a parte ré permanecido inerte, conforme certidão sob ID nº 26005449. (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56

Com vista dos autos (ID nº 27149484 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 o Ministério Público ofertou Parecer pugnando pela suspensão do presente processo, até a decisão final do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156 – RJ.

Vieram-me conclusos os autos.

É o Relatório.

Passo a Decisão.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes estatuídos pelo art. 355, inciso I, do CPC, pois versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Vislumbro que a parte demandada, em sede de contestação, levantou preliminares.

O réu suscitou a necessidade de chamamento ao processo da União a ocupar o polo passivo da presente demanda na qualidade de litisconsorte passivo, ao fundamento de que seria solidariamente responsável. Em consequência, pugnou pela remessa do feito à Justiça Federal ante a incompetência da justiça comum estadual para processar e julgar a presente lide.

Não assiste razão ao demandado.

Como é cediço, a responsabilidade no fornecimento de medicamentos a pessoas carentes é solidária entre União, Estados e Municípios. Esta solidariedade significa dizer que qualquer destes três entes políticos detém legitimidade para figurar, de forma isolada ou conjuntamente, no polo passivo de feitos nos quais se discute o fornecimento de medicamentos.

Trago à baila julgado que reflete, por todos, entendimento pacífico no âmbito do TJPE:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMANENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMOZOLOMIDA. CÂNCER DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. TRATAMENTO QUE FAZ PARTE DAS LISTAS OFICIAIS DO SUS NÃO ADEQUADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE. RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC/73. MANUTENÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE RECEITAS MÉDICAS ATESTANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. **1. Destaca-se, de plano, a responsabilidade solidária dos entes políticos para fornecer tratamento médico aos cidadãos carentes que deles necessitem, não estabelecendo a Constituição Federal competência privativa ou exclusiva de qualquer dos entes federativos. A obrigação de fornecer medicamentos essenciais ao reestabelecimento da saúde de pacientes é comum a todos os entes federativos. Assim, é lícito ao prejudicado demandar de qualquer deles, seja do Município, Estado ou da União. 2. Diante do exposto, REJEITO a preliminar de chamamento ao processo da União Federal, suscitada pelo Apelante**. 3. O caso em tela trata do custeio de medicamento para garantia da sobrevivência de paciente portadora de Oligodendroglioma (Câncer - Tumor do Sistema Nervoso Central), o que desencadeou um quadro de convulsões frequentes, necessitando com urgência do uso contínuo do medicamento Temozolomida (Temodal), pelo período em que durar o tratamento, na forma prescrita pelo médico que o acompanha. 6. (...) 10. A manutenção do fornecimento do medicamento deve ser condicionada à apresentação, a cada 06 (seis) meses, pelo Autor, de laudo médico atualizado, subscrita por profissional médico de saúde que não exclusivamente dos quadros do SUS, atestando a necessidade de continuidade do tratamento, devendo ser mantida, também nesse ponto, a sentença impugnada. 11. Decisão unânime. (**TJ-PE** - AC: 5368510 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, **Data de Julgamento: 24/09/2019**, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2019)

Registre-se, aliás, que independentemente de ser a União patrocinadora de repasses perante o Sistema Único de Saúde – SUS, via Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACONS e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON'S, não é obrigatória sua presença no polo passivo da presente demanda. A propósito, confiram-se os recentes julgados, inclusive do STJ:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. **I - A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes. II - Na inteligência**

jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional."(RE 607381 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, fle julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP -00209). Ill - (...) Do exposto, nos termos da fundamentação, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa. Publique-se. Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2018. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 1235657 BA 2018/0015916-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 16/02/2018)

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECUSA INJUSTIFICADA. BLOQUEIO DE VERBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA RECEITA. 1- Sendo desnecessária a dilação probatória, especialmente a oitiva do núcleo de apoio técnico do poder judiciário (NAT-JUS), não há falar-se em carência de ação pela inadequação da via processual eleita. 2- Ainda que a União realize assistência oncológica aos pacientes por meio das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), a saúde, direito de todos, é dever do Estado nas suas três (03) esferas administrativas, a saber, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios (arts. 23 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), II (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718540/inciso-ii-do-artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988), e 196 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988) da Constituição Federal (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988)), não havendo falar-se de incompetência da justiça comum estadual para julgamento do feito muito menos de necessidade de instauração de litisconsórcio passivo pela União, o Estado e o Município.[...] (TJGO, 4ª Câmara Cível, Mandado de Segurança nº 5450292-80.2018.8.09.0000, rel. Des. Carlos Hipolito Escher, DJ de 22.02.2019)

Além disso, a solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, implica a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário. Essa conclusão foi recentemente assentada no Recurso Extraordinário nº 855178/SE, que deu origem ao Tema nº 793, Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta esteira de entendimento, uma vez que é possível ao Estado de Pernambuco figurar de forma isolada no polo passivo desta demanda, tenho que não há necessidade de chamamento da União para integrar a lide e, consequentemente, descabida a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por todas essas razões, **REJEITO** a preliminar suscitada pelo Estado de Pernambuco.

Mister ressaltar, diante do Parecer do representante do Ministério Público, requerendo a suspensão do feito, até a decisão final do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156 – RJ, que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o referido recurso, bem como os Embargos de Declaração opostos, fixando requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo os critérios estabelecidos exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir da data da publicação do Acórdão embargado, ou seja, 04/05/2018.

A presente demanda foi distribuída em 16/05/2016, não havendo de se falar, portanto, em suspensão do feito.

Passo a analisar o mérito da questão.

Conforme fundamentação lançada na decisão interlocutória sob ID nº 12315960 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 a que me reporto, pretende o autor impor ao Estado de Pernambuco a obrigatoriedade na aquisição e no fornecimento do medicamento **Abiraterona (Zitiga) 250 mg**, na quantidade de 04 (quatro) comprimidos por dia, conforme prescrição médica sob ID nº 11660435, tendo em vista ser portador de **Câncer de Próstata** sendo o autor desprovido de condições financeiras para arcar com o ônus decorrente da continuidade do tratamento médico necessário.

Em verdade, é de se notar que o pedido sob cogitação apresenta base constitucional, consoante o disposto no art. 196, da Constituição Federal de 1988, adiante transcrito:

"Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação **(grifado)".**

Sendo assim, o reconhecimento da proteção à saúde como um dever do Estado é um dever que vincula o Poder Público como um todo. Ademais, as políticas e os investimentos estatais na área da saúde devem ser oferecidos de forma a proporcionar a todos os cidadãos o acesso aos seus serviços, sem que para isso se criem quaisquer tipos de distinções.

É imperial, como dever constitucional do Estado, que este se digne a fornecer, livre de qualquer ônus, o exame ora pleiteado.

Nesta linha de entendimento, vale trazer à colação as seguintes decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXAME COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PARTE. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PROVA. - **A prestação à saúde compreende responsabilidade solidária de todos os entes federativos ante a norma constitucional, subsistindo obrigação conjunta de viabilizar todas as providencias cabíveis à necessidade de eficácia do preceito fundamental. - O dever constitucionalmente estabelecido com direito fundamental em espécie, relativo à garantia da vida, impõe o acesso do cidadão a todos os mecanismos necessários à preservação da saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. - A disciplina constitucional relativa ao direito à saúde, tal qual inserta no artigo 196 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988) da Constituição (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988) da República, impõe reconhecer seja dever da administração pública o fornecimento de medicamento e tratamento adequados, sempre em respeito à cláusula da reserva do possível. - Os danos morais dependem de prova quanto à ofensa à honra ou à dimensão extrapatrimonial do ofendido, sem as quais não é devida a indenização solicitada." No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 196 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988) da Constituição (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988) Federal. Decido. A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem firmou entendimento perfeitamente compatível com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos. No presente caso, o acórdão recorrido consignou, expressamente, que o citado procedimento revelava-se extremamente necessário à preservação da vida e da saúde da requerente, nos termos do laudo técnico juntado às fls. 65/66". Diga-se, ainda, que essa decisão encontra-se em sintonia com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, que entende que o preceito do artigo 196 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988) da Constituição Federal (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988), antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência.** (**STF** – Recurso Extraordinário ARE 1040408 MG - MINAS GERAIS 0197556-87.2012.8.13.0701. Publicação **DJe- 097 10/05/2017**. Julgamento 4 de Maio de 2017. Relator Min. DIAS TOFFOLI).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 693.564-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 24/10/2011) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS

ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. **A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.** Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 831.385-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2015) Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. Não se aplica o art. 85 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 11 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895717/par%C3%A1grafo-11-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC/2015 (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15), tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente. (**STF** – ARE 984004 RJ - RIO DE JANEIRO Publicação **DJe-100 15/05/2017** Julgamento 10 de Maio de 2017 Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES).

AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDROITINA + GLICOSAMINA. (...) **A Constituição (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988) da República prevê o dever de prestar os serviços de saúde de forma solidária aos entes federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para responder às demandas que visam ao fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento. A divisão de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde não é oponível ao particular. Precedentes do STJ. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.** (...) Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (RE 924.158-ED (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/124459/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03)/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). "Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser

submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido". (RE 801.841-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2017. Ministro Ricardo Lewandowski Relator (**STF** – ARE 1052571 RS - RIO GRANDE DO SUL 0002445-68.2014.8.21.0089 Publicação **DJe-124 12/06/2017** Julgamento 7 de Junho de 2017 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Neste diapasão, não cumprindo o Poder Público com o seu dever legal e constitucional de garantir a saúde do suplicante, custeando o medicamento necessário ao seu tratamento, restará quase inevitável lesão à sua vida. Corolário disto é a necessária intervenção do Poder Judiciário, a fim de que o dever constitucional de assistência à saúde, como forma de garantia do direito à vida, erigido à cláusula pétrea, não seja desrespeitado pelo administrador, com a desculpa de que é faculdade do Administrador o destino da aplicação das verbas públicas. O judiciário, em sua jurisdição, prima pelo cumprimento do preceito constitucional em comento.

No presente caso, não se verifica, portanto, a intervenção do poder judiciário na esfera administrativa, mas tão somente uma proteção do estado juiz direcionada ao cumprimento de um direito legal previsto pela Constituição Federal, qual seja, o direito à saúde. Assim, não merece guarida a alegação do Estado no que tange a ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Além do que, também não merece prosperar o argumento levantado pelo Estado no sentido de que o direito à proteção da saúde não deve ser entendido apenas como um direito individualizado. Entendo que o particular, ao solicitar perante o Judiciário os medicamentos necessários ao seu tratamento, não está pretendendo sobrepor-se ao restante dos pacientes que necessitam de medicação, mas proteger sua própria integridade física e resguardar sua saúde.

Conforme exposto, o demandante, visando à continuação do tratamento contra a doença que o acomete, necessita da utilização do medicamento pleiteado, sob pena de ineficácia do tratamento. Sendo hipossuficiente, clama, desta forma, por um pronto e imediato atendimento estatal, até mesmo por imperativo constitucional, para preservação da sua existência digna.

Registro que a impossibilidade de fornecimento do fármaco requerido, sob o argumento de que o mesmo não se encontra contemplado nos programas de saúde preconizados pelo Ministério da Saúde, não desobriga o Estado a adquirir e fornecer o medicamento, tudo, em virtude do direito a manutenção da vida e da saúde, bem como, primando pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, mormente, pelo que preconiza o enunciado cristalizado na Súmula n° 18 do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, cujo teor estabelece:

Súmula n° 18, TJPE - É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial. (grifo nosso)

Trago à baila julgado que reflete, por todos, entendimento pacífico no âmbito do TJPE em casos semelhantes ao presente:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DO TUBO DE AHMED A PORTADOR DE GLAUCOMA CÓRNEO AVANÇADO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTEGRATIVO IMPROVIDO. 1. **Restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento ou aparelho para debelá-la, conforme documentação colacionada aos autos, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna, sem que haja malferimento do princípio constitucional da legalidade, em face da harmonização dos princípios constitucionais**. 2. O Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo da questão posta, já que sua conduta é direcionada à observância da legalidade, porquanto a saúde é um direito garantido pela Carta Magna a todos, conforme proclama o seu art. 196. 3. Agravo regimental improvido à unanimidade. Carta Magna196 (181648220118170000 PE 0019123-53.2011.8.17.0000, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 04/01/2012, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 06)

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO MEMBRO. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. IMPLANTE DE "TUBO DE AHMED". SEGURANÇA CONCEDIDA. Preliminares de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de prova pré-constituída e de impossibilidade jurídica do pedido. Argumentos que se confundem com o *meritum causae* do writ, pois tratam da própria - potencial - impossibilidade de assunção das despesas do tratamento em tela pela suposta inexistência de direito líquido e certo. Preliminares não conhecidas. **Direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, portador de glaucoma avançado em ambos os olhos. Direito à saúde com especial proteção da Carta Constitucional, como estatuem os seus artigos 6º e 196, que prescindem de lei ou de qualquer outra regulamentação para obrigar o seu cumprimento, inclusive em decorrência dos princípios da igualdade e da universalidade. Concessão da segurança para que a autoridade coatora, através de sua Secretaria, assuma as despesas referentes ao implante de "tubo de Ahmed" prescrito no laudo médico**. Fixadas astreintes para hipótese de descumprimento, nos termos do § 4º do art. 461, do CPC, também cabíveis na hipótese de interrupção no fornecimento da substância § 4º461CPC (179742220118170000 PE 0017974-22.2011.8.17.0000, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 21/12/2011, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 10)

É certo que existem outros medicamentos para o tratamento da patologia em questão, contudo, impende observar que o uso do ABIRATERONA (ZYTIGA®) 250mg, foi expressamente prescrito pelo médico que acompanha o demandante, tendo em conta o quadro clínico desta.

De outra banda, a Administração Pública não pode questionar, sem que se apoie em dados objetivos e científicos, a necessidade ou a indispensabilidade do medicamento indicado à necessidade do postulante. Aliás, impende salientar que o médico que indicou o tratamento é integrante da rede estadual de saúde, o que corrobora a imperiosidade de se observar o tratamento nos exatos moldes prescritos.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que este Juízo não é alheio aos argumentos, que costumeiramente são trazidos à baila por ocasião das peças de defesa produzidas pelos entes públicos, ou mesmo em sede recursal, no sentido de que a implementação dos serviços necessários à promoção da saúde depende de disponibilidade orçamentária e da existência de recursos. Tais argumentos, deduzidos normalmente sob o fundamento principiológico da "reserva do possível", são invocados pelos entes públicos como razões para não cumprir seu dever legal.

Contudo, em regra vêm desprovidos de qualquer demonstração concreta que aponte para a escassez de recursos.

Em verdade, a invocação da "reserva do possível" só se afiguraria legítima se o ente público comprovasse que a ausência de recursos ocorreu sem que houvesse o descumprimento, de sua parte, do comando da Constituição Federal que determina que a União, os Estados e o Distrito Federal devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre suas arrecadações tributárias, além de parcela dos valores obtidos a partir de repasses da União e dos Estados e dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios.

Aliás, especificamente em relação ao Estado, a Carta da República determina que os recursos mínimos serão da ordem de 12% (doze por cento) do produto da arrecadação de impostos estaduais e dos recursos repassados pela União, além dos obtidos a partir do Fundo de Participação (art. 77, inciso II, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29/2000).

Entretanto, o que se observa, na maioria das vezes, é o desrespeito deliberado dessa norma constitucional, de observância obrigatória para os gestores públicos, que caracteriza evidente flagrante de crime de responsabilidade, acarretando, via de regra, a insuficiência de recursos para investimentos em serviços de saúde. Daí que soa infundada tanto a articulação, genérica, de inviabilidade orçamentária, quanto o desvio de recursos, diante da torpeza do próprio ente público em não cumprir os ditames constitucionais.

Outrossim, deixe-se assentado que a imposição de licitação para aquisição do medicamento em questão não é óbice ao cumprimento célere do dever legal em tela, vez que a urgência retratada nos autos pode perfeitamente caracterizar a hipótese de dispensa de licitação, em atenção ao art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8666/93, sem prejuízo do processo licitatório para formação de estoques.

Logo, entendo suficientemente demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, razão por que merece acolhida o pleito exordial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 5°, caput e 196, da CF/88 c/c Súmula n°18, do TJPE, confirmo a decisão interlocutória sob ID nº 12315960 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=647043&ca=a1052a2f727c7ca7d305a11c896bd8a6dd77477feea5b9a5b85a8d9e99c7c7a860b56 para julgar **PROCEDENTE** o pedido autoral condenando o **ESTADO DE PERNAMBUCO** a fornecer ao autor, **GERALDO PRAEIRO**, a medicação constante na prescrição médica acostada aos autos sob ID nº 11660435, a saber: **ABIRATERONA (ZITIGA) 250 mg**, na quantidade de 04 (quatro) comprimidos por dia, **de forma contínua, pelo tempo que se fizer necessário,** e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, instituído pela Lei n°13.105, de 16/03/2015.

Deixo de condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento de custas processuais, diante do instituto da confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma da Súmula n°421, do STJ.

Ultrapassado o prazo recursal, remetam-se os autos à superior instância para o reexame necessário, conforme determinação do art. 496, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao MP.

Jaboatão dos Guararapes (PE), 27 de abril de 2020.

Alexandra Loose

Juíza de Direito

lfal

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRA LOOSE
27/04/2020 09:59:58
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 61073500

20042709595885400000060005329

IMPRIMIR GERAR PDF